Raiffeisen Bank

Úvěrová Smlouva

č. 2580072655

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051
(dále jen „**Banka**“)

a

Patrik Paulus, RČ 960817/0990
trvale bytem Horní Počaply 197, Horní Počaply, PSČ 277 03

Nicola Smotlachová, RČ 975818/0256
trvale bytem Sezemínská 2028/1, Praha, PSČ 155 00

(každý z těchto lidí samostatně či všichni tito lidé společně jsou dále označováni jako „**Klient**“)

uzavírají tuto Úvěrovou smlouvu č. 2580072655 (dále jen „**Úvěrová smlouva**“):

1. Součásti Úvěrové smlouvy a solidarita na straně Klienta

1.1 Nedílnou součástí této Úvěrové smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s. (dále jen „**VOP**“) a Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále jen „**Ceník**“). VOP stanoví další práva a povinnosti stran této Úvěrové smlouvy a Ceník stanoví poplatky a jiná peněžitá plnění, která je Klient povinen Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou platit. Pro případ rozporu Úvěrové smlouvy a VOP má přednost znění Úvěrové smlouvy. Informace o úrokových sazbách Banka zveřejňuje též v Přehledu úrokových sazeb.

1.2 Podpisem této Úvěrové smlouvy Klient stvrzuje, že účinné VOP a Ceník před podepsáním Úvěrové smlouvy převzal, seznámil se s nimi, porozuměl jejich obsahu, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Klient dále prohlašuje, že byl před podepsáním Úvěrové smlouvy Bankou upozorněn na následující ustanovení VOP, s nimiž se zvláště pozorně seznámil:

(i) s články 1.5. až 1.7. upravujícími postup při změnách smluvních podmínek ze strany Banky, (ii) čl. 2.4. týkajícím se informační povinnosti Klienta v případě, že je politicky exponovanou osobou dle vymezení v tomto ustanovení, (iii) čl. 16.2. podpůrně určujícím výši úroku při sjednání úvěru.

1.3 Odkazuje-li se v Úvěrové smlouvě na Úvěrovou smlouvu nebo na práva, povinnosti, podmínky, závazky, dluhy apod. plynoucí z Úvěrové smlouvy, pak pokud z kontextu neplyne něco jiného, jde vždy o práva, povinnosti, závazky, dluhy apod. plynoucí z Úvěrové smlouvy včetně Ceníku a VOP. Pojmy začínající velkým písmenem jsou vymezeny v Úvěrové smlouvě nebo ve VOP.

1.4 V případě, že na straně Klienta vystupuje více než jeden člověk, dohodli se tímto Banka a Klient na tom, že všichni lidé na straně Klienta jsou z této Úvěrové smlouvy zavázáni vůči Bance společně a nerozdílně. Lidé vystupující na straně Klienta a uvedení výše v části Úvěrové smlouvy, kde jsou identifikovány strany, tímto zmocňují člověka uvedeného v odstavci 15.6 této Úvěrové smlouvy, aby za ně přijímal oznámení, nabídky, zprávy a zásilky odesílané Bankou a aby za ně vůči Bance právně jednal v souvislosti se změnami úrokové sazby a se změnami podmínek úročení Úvěru, se změnami Období čerpání, se změnami svých kontaktních údajů a se změnami podmínek splácení dluhů podle Úvěrové smlouvy. Klient je oprávněn takového zmocněnce změnit, je však povinen na takovou změnu Banku upozornit nejméně 30 dnů před účinností změny a ve stejné lhůtě doložit změnu písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy zmocnitelů, přičemž všichni lidé vystupující na straně Klienta musejí mít v určité době vždy jen jediného zmocněnce. Zmocněncem musí být vždy jen jeden z lidí vystupujících

v Úvěrové smlouvě na straně Klienta a zmocniteli vždy jen ostatní lidé vystupující na straně Klienta s výjimkou zmocněnce.

2. Prohlášení a souhlasy Klienta

2.1 Klient prohlašuje a ujišťuje Banku, že podle jeho nejlepšího vědomí:

(a) všechny údaje poskytnuté Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou včetně informací o jeho příjmech, výdajích a dluzích jsou pravdivé, úplné a dosud aktuální, a že nezatajil žádnou okolnost důležitou pro rozhodnutí Banky o poskytnutí Úvěru;

(b) před uzavřením Úvěrové smlouvy si sám vybral typ úvěru, který je mu Bankou poskytován na základě Úvěrové smlouvy;

(c) v dostatečném předstihu před uzavřením Úvěrové smlouvy obdržel její návrh, předsmluvní informace a brožuru Co byste měli vědět o hypotečním financování, uvedené dokumenty přečetl, jejich obsah mu byl Bankou náležitě vysvětlen, porozuměl jejich obsahu a jako výraz souhlasu s jejich obsahem Úvěrovou smlouvu podepsal;

(d) uzavření této Úvěrové smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících je v souladu s jeho zájmy, odpovídá jeho ekonomickým možnostem, zejména jeho příjmům a schopnosti splácet dluhy, a není v rozporu s jeho zákonnými či smluvními omezeními nebo s individuálními právními akty, které jsou pro něj závazné;

(e) není v prodlení s plněním svých povinností plynoucích ze smluv, z právních předpisů či z individuálních právních aktů;

(f) neprobíhá ani nehrozí řízení před soudem či jiným orgánem veřejné moci (zejména výkon rozhodnutí, exekuce nebo insolvenční řízení), rozhodčí řízení ani šetření týkající se záležitostí Klienta, jeho majetku nebo jeho práv, které by mohlo byť jen potenciálně omezit Klienta v plnění jeho povinností podle této Úvěrové smlouvy.

2.2 Přestane-li být některé prohlášení učiněné v Úvěrové smlouvě kdykoliv za trvání Úvěrové smlouvy pravdivé, zavazuje se Klient o takové skutečnosti Banku bez zbytečného odkladu informovat.

2.3 Klient souhlasí s tím, aby Banka poskytovala informace o Klientovi, o obsahu Úvěrové smlouvy, o způsobu či stavu jejího plnění Klientem a o opatřeních uplatněných Bankou v souvislosti s neplněním Úvěrové smlouvy Klientem osobám, které poskytují zajištění dluhů Klienta plynoucích z Úvěrové smlouvy (zejména vlastníku Zástavy).

2.4 Klient dává Bance souhlas poskytnout informace o Klientovi, o obsahu Úvěrové smlouvy, o plnění Úvěrové smlouvy Klientem a o operacích Klienta v Bance pro účely auditu, pro účely informování subjektů ve skupině Raiffeisen, pro účely emise hypotečních zástavních listů, pro účely kontroly plnění podmínek souvisejících s veřejnou finanční podporou hypotečního úvěrování, pro účely postoupení pohledávky postupníkovi a k využití těchto informací osobami, které podle požadavků Banky zajišťují činnost Banky.

2.5 Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat Banku osobně na kterémkoliv Obchodním místě o změně osobního stavu, o úmrtí některého ze spoludlužníků, o ztrátě zaměstnání, o poškození nebo zničení Zástavy a o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho schopnost dostát závazkům vyplývajícím z Úvěrové smlouvy. Klient je povinen podle svých možností ohlašované změny Bance hodnověrně doložit.

2.6 Klient je povinen poskytovat Bance na její žádost informace o své finanční situaci, zejména je povinen předložit Bance doklad o výši příjmu, a to i opakovaně. Dále je Klient povinen Bance na její vyžádání doložit další informace za účelem posouzení a také dodatečnému ověření bonity Klienta, zejména informace o zdrojích splácení Úvěru a o svých dluzích vůči třetím osobám. Uvedené povinnosti je Klient povinen splnit nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy Banky.

3. Limit Úvěru a účel Úvěru

3.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi po splnění podmínek stanovených touto Úvěrovou smlouvou Prostředky jako spotřebitelský úvěr na bydlení s pevně stanovenou dobou jeho trvání (v této Úvěrové smlouvě jen „**Úvěr**“) do výše celkového limitu Úvěru

4.900.000,- Kč

(slovy: Korun českých čtyřimilionydevětsettisíc).

3.2 Úvěr může být čerpán pouze za účelem financování následující nemovité věci:

Koupě družstevního podílu v Bytovém družstvu DOMOV Horní Počaply, vztahující se k bytové jednotce č. 5. Na adrese Horní Počaply 195.

Účel financování: Koupě, Drobná investice do bydlení.

4. Zajištění dluhů

4.1 Řádné a včasné zaplacení dluhů vzniklých na základě této Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být po celou dobu existence jakýchkoliv takových dluhů zajištěno ve prospěch Banky zástavním právem k následujícím nemovitým věcem: (specifikované nemovité věci společně v této Úvěrové smlouvě jen „**Zástava**“)

Nemovitá věc 1:
jednotka č. 2028/16 byt, v budově č.p. 2028, v části obce Stodůlky, na pozemku p.č. 2131/124, v katastrálním území Stodůlky, se spoluvlastnickým podílem ve výši 721/43873 na společných částech budovy a na pozemku p.č. 2131/124, v katastrálním území Stodůlky.

4.2 Pokud dojde ke snížení hodnoty Zástavy, je Klient povinen o takovém snížení Banku bez zbytečného odkladu informovat a poskytnout do dvou měsíců od doručení písemné výzvy Banky dodatečné zajištění. Snížením hodnoty Zástavy se rozumí zejména poškození či zničení Zástavy nebo její zatížení právem třetí osoby.

4.3 Klient se dále zavazuje po celou dobu trvání zástavního práva k Zástavě podle odstavce 4.1 výše zajistit, aby byla Zástava zatížena věcným právem spočívajícím v zákazu zcizit Zástavu bez předchozího písemného souhlasu Banky.

4.4 Banka a Klient se výslovně dohodli, že při převodu vlastnického práva k Zástavě nepřechází bez výslovného písemného souhlasu Banky na nabyvatele Zástavy dluhy vzniklé na základě Úvěrové smlouvy.

4.5 V souvislosti s poskytnutím zajištění dluhů se Klient zavazuje zaplatit (notáři či jinému orgánu nebo subjektu) poplatky za úřední ověření podpisů účastníků Smluv o zřízení zajištění a za podání návrhu na vklad práv zakládaných takovými Smlouvami.

5. Úroky

5.1 Klient a Banka se dohodli, že Klient bude Bance platit z vyčerpané jistiny Úvěru úroky vypočtené za použití následující úrokové sazby:

Výše: 4,49 % ročně

Typ sazby: pevná úroková sazba

5.2 Doba platnosti úrokové sazby (v Úvěrové smlouvě jen „**Doba platnosti úrokové sazby**“) je vždy sjednávána mezi Bankou a Klientem, přičemž úroková sazba sjednaná v předchozím odstavci Úvěrové

smlouvy pro první Dobu platnosti úrokové sazby je platná do nejbližšího 18. kalendářního dne (včetně tohoto dne) po uplynutí 3 let od účinnosti této Úvěrové smlouvy.

5.3 Před skončením Doby platnosti úrokové sazby a před koncem platnosti každé následující Doby platnosti úrokové sazby strany sjednají novou výši úrokové sazby pro následující Dobu platnosti úrokové sazby postupem upraveným dále. Strany mohou využít postupu sjednaného dále pro změnu úrokové sazby také za jiných okolností, než je uvedeno v předchozí větě.

5.4 Úroky jsou placeny měsíčně, a to nejprve samostatně, poté v rámci anuitních splátek. První samostatná platba úroků je splatná k nejbližšímu 19. dni kalendářního měsíce následujícího po dni prvního čerpání Úvěru a další samostatné platby úroků jsou splatné vždy k 19. dni každého kalendářního měsíce (den určený v každém kalendářním měsíci pro placení úroků a případně i jistiny Úvěru dále jen „**Den splátky**“). Samostatné placení úroků končí Dnem splátky v kalendářním měsíci následujícím po skončení Období čerpání (dále jen „**Den ukončení samostatného placení úroků**“). Po Dni ukončení samostatného placení úroků jsou úroky splatné v rámci anuitních splátek. Úroky Úvěru jsou vypočteny s předpokladem, že měsíc má 30 dnů a rok má 360 dnů. Odstoupení od Úvěrové smlouvy nemá vliv na povinnost Klienta platit úroky z dlužné jistiny Úvěru.

5.5 Nejméně tři měsíce před skončením Doby platnosti úrokové sazby Banka zašle Klientovi nebo, vystupuje-li na straně Klienta více lidí, společnému zástupci Klienta běžnou poštou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví či Elektronické schránky písemnou nabídku úrokových sazeb (včetně jejich typů) a Dob platnosti úrokové sazby. Pokud Banka písemnou nabídku podle první věty tohoto ustanovení Klientovi nezašle, nemá to vliv na trvání Úvěrové smlouvy. Pokud Klient nebo společný zástupce Klienta nabídku podle tohoto odstavce neobdrží, předá ji Banka Klientovi na jeho vyžádání na kterémkoliv Obchodním místě.

5.6 Klient je povinen svou reakci na nabídku (tedy výběr úrokové sazby, nebo odmítnutí nabídky) doručit Bance nejpozději 14 dnů před ukončením dosavadní Doby platnosti úrokové sazby, a to buď písemně na adresu uvedenou v nabídce, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo e-mailem na adresu uvedenou v nabídce.

5.7 V případě, že si v reakci na nabídku Klient zvolí některou z možností v nabídce, bude mu v následující vybrané Době platnosti úrokové sazby Úvěr úročen zvolenou úrokovou sazbou. V případě, že Klient nebude na nabídku reagovat, bude Úvěr po skončení dosavadní Doby platnosti úrokové sazby úročen úrokovou sazbou uvedenou v nabídce se stejnou Dobou platnosti úrokové sazby, jaká platila dosud.

5.8 V případě, že Klient výslovně odmítne úročení Úvěru úrokovými sazbami uvedenými v nabídce a nedohodnou-li se Banka a Klient do skončení aktuální Doby platnosti úrokové sazby na jiné úrokové sazbě (přičemž tak mohou učinit i telefonicky nebo e-mailem), než byla uvedena v nabídce, je Klient povinen zaplatit Bance Úvěr spolu se všemi ostatními dosud nesplacenými peněžitými dluhy vzniklými na základě Úvěrové smlouvy ke dni skončení aktuální Doby platnosti úrokové sazby.

5.9 Ustanovení odstavců 5.5 až 5.8 Úvěrové smlouvy se obdobně použijí také v případech, kdy strany dříve dohodnou výši úrokové sazby a případně Dobu platnosti úrokové sazby jiným postupem, než jaký je předvídán ve výše uvedených ustanoveních, a stranami nebude sjednán jiný postup pro stanovení výše úrokové sazby pro následující Dobu platnosti úrokové sazby (zejména Dobu platnosti úrokové sazby následující po době, pro niž byla úroková sazba sjednána dohodou Banky a Klienta ve formě notářského zápisu sepsaného z důvodu nastalého nebo hrozícího prodlení Klienta s plněním Úvěrové smlouvy). Dohodou o nové výši úrokové sazby se vždy dosud platná úroková sazba ruší a taková nahrazená úroková sazba se již neobnoví.

5.10 Stane-li se Úvěr splatným, Banka nebude Klientovi navrhovat novou úrokovou sazbu pro další Doby platnosti úrokové sazby; v takovém případě platí, že Klient je povinen až do úplného splacení Úvěru platit Bance úroky z Úvěru vypočtené za použití poslední platné úrokové sazby případně spolu s úroky z prodlení.

6. Poplatky a náhrada nákladů Banky

6.1 Klient se zavazuje hradit poplatky, případně náklady Banky v souladu s touto Úvěrovou smlouvou a platným Ceníkem. Klient podpisem této Úvěrové smlouvy vyslovuje s platným Ceníkem souhlas. Klient souhlasí s tím, že Ceník může být měněn způsobem popsaným ve VOP.

6.2 Klient se zavazuje zaplatit Bance následující poplatky:

6.2.1 Jednorázový poplatek za posouzení žádosti o poskytnutí Úvěru

Výše: 0,- Kč

Splatnost: do 5 Bankovních pracovních dnů od účinnosti Úvěrové smlouvy

6.2.2 Jednorázový poplatek za rezervaci Prostředků za splnění povinnosti Banky mít připraveny Prostředky tak, aby je mohl Klient čerpat jako Úvěr v souladu s Úvěrovou smlouvou

Výše: 29.900,- Kč

Splatnost: V poslední den Období čerpání. Nárok Banky na zaplacení uvedeného poplatku však nevzniká, jestliže Klient vyčerpá alespoň 50 % celkového limitu Úvěru

6.2.3 Jednorázový, nebo vícekrát placený (v závislosti na četnosti čerpání Úvěru) poplatek za druhé a každé další čerpání Úvěru

Výše: 800,- Kč za každé takové čerpání

Splatnost: spolu s čerpanou částkou Úvěru

6.2.4 Jednorázový poplatek za čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (poplatek je účtován pouze pokud je Úvěr čerpán na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí)

Výše: 1.900,- Kč

Splatnost: spolu s čerpanou částkou Úvěru

6.2.5 V souvislosti s výzvami k plnění splatného peněžitého či nepeněžitého dluhu zasílanými Klientovi Bankou v případě nesplnění dluhu Klienta řádně nebo včas se Klient zavazuje Bance zaplatit náhradu nákladů spojených s vyhotovením a odesláním takových výzev

Výše: podle Ceníku, aktuálně ve výši 499,- Kč

Splatnost: v den odeslání výzvy k plnění

6.3 Klient se zavazuje dále nést další náklady spojené s Úvěrem, zejména pak uvedené v odstavci 7.2 Úvěrové smlouvy. V souvislosti s vedením Běžného účtu, použitím Platebních prostředků a prováděním Platebních transakcí je Klient, který je majitelem Běžného účtu, povinen platit Bance poplatky, jak je stanoveno v Ceníku.

7. Roční procentní sazba nákladů a celková splatná částka

7.1 Roční procentní sazba nákladů na Úvěr činí 5,4 % (dále jen „**RPSN**“). RPSN se rozumí celkové náklady spotřebitelského úvěru na bydlení pro Klienta, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše Úvěru.

7.2 Pro výpočet RPSN byly použity tyto předpoklady: Úroková sazba ve výši 4,49 % p.a. a všechny poplatky a náklady placené Klientem v souvislosti s Úvěrovou smlouvou zůstanou neměnné po celou dobu trvání Úvěrové smlouvy, přičemž takovými poplatky a náklady se rozumí:

(a) Náklady placené jednorázově

i) 1 krát náklad za výpisy z Katastru nemovitostí ve výši 350,- Kč (orientační údaj), které zaplatíte orgánu, který pro Vás výpisy pořídí, v době, kdy budete výpisy přebírat,

ii) 1 krát náklad za vklad do Katastru nemovitostí - zápis práva ve výši 2.000,- Kč,

iii) 1 krát poplatek za ukončení zástavního práva nebo jiného práva (včetně odeslání pokynu k výmazu katastrálnímu úřadu) ve výši 2.500,- Kč (výše poplatku platná ke dni vyhotovení tohoto dokumentu), který zaplatíte Bance, a to v den splatnosti poslední pravidelné měsíční splátky Úvěru nebo v den, kdy dojde k úplném předčasnému splacení Úvěru,

iv) náklady na úřední ověření podpisů smluv ve výši 150,- Kč (orientační údaj), který zaplatíte orgánu, který bude ověřování provádět, v době provádění ověření,

v) 1 krát poplatek za čerpání na návrh na vklad zástavního práva ve výši 1.900,- Kč, který zaplatíte Bance spolu s čerpanou částkou Úvěru,

vi) samostatná splátka úroků ve výši 18.334,17 Kč, kterou zaplatíte Bance za jeden měsíc po vyčerpání jistiny Úvěru.

(b) Náklady placené opakovaně a zahrnuté ve splátkách

i) 360 anuitních splátek, které budete platit měsíčně Bance, z nichž prvních 359 splátek bude ve výši 24.798,48 Kč a poslední 360. splátka bude ve výši 24.794,- Kč, celkem 8.927.448,32 Kč.

(c) Náklady placené opakovaně a nezahrnuté ve splátkách

i) 362 krát poplatek za vedení souvisejícího běžného účtu ve výši 49,- Kč, který budete platit měsíčně Bance, celkem 17.738,- Kč. Samozřejmě Vy budete platit za běžný účet jen tolik, kolik je sjednáno ve Smlouvě o vedení Vašeho běžného účtu, tímto ustanovením se Smlouva o běžném účtu nijak nemění. Banka nabízí i účty, za které nemusíte platit žádné poplatky,

ii) 361 krát poplatek za pojištění schopnosti splácet v maximální výši 2.207,06 Kč, který budete platit měsíčně Bance, celkem 796.173,34 Kč.

7.3 Dále se předpokládá, že je Úvěr zcela vyčerpán v den uzavření Úvěrové smlouvy. S poslední anuitní splátkou jsou dluhy z Úvěrové smlouvy zcela splaceny. Banka též předpokládá, že Klient bude řádně a včas plnit povinnosti podle Úvěrové smlouvy. Pojistné za pojištění Zástavy nebylo do RPSN započítáno, neboť není Bance známo.

7.4 S využitím předpokladů podle odstavce 7.2 a 7.3 výše zaplatí Klient Bance za dobu trvání Úvěrové smlouvy celkově částku 9.766.593,83 Kč.

8. Čerpání Úvěru

8.1 Úvěr může být čerpán jen v období do 15.07.2027 nebo do dne, ve kterém došlo k vyčerpání celkového limitu Úvěru, nebo do dne, kdy bylo Bance doručeno písemné oznámení Klienta o tom, že nebude Úvěr do celkového limitu Úvěru čerpat, nebo do dne podání žádosti o předčasné splacení čerpané části Úvěru, a to podle toho, která z uvedených událostí nastane nejdříve (v této Úvěrové smlouvě jen „**Období čerpání**“). V případě, že nedojde k zahájení čerpání Úvěru do skončení Období čerpání, účinnost Úvěrové smlouvy skončí uplynutím 30 dnů od posledního dne Období čerpání; skončení účinnosti Úvěrové smlouvy nemá vliv na povinnost Klienta zaplatit Bance smluvní pokuty a poplatky. Banka se zavazuje mít k dispozici volné Prostředky tak, aby byla schopna poskytnout Klientovi Úvěr v Období čerpání.

8.2 Klient je oprávněn čerpat Úvěr jen na základě řádně vyplněné a podepsané žádosti Klienta na formuláři Banky (dále jen „**Žádost o čerpání**“) předané Bance písemně nebo prostřednictvím Elektronické schránky a doplněné o příslušné dokumenty dokládající splnění podmínek pro čerpání Úvěru a účelovost použití Úvěru, po poskytnutí zajištění dluhu, po zaplacení případných poplatků spojených

s posouzením žádosti o Úvěr a čerpáním Úvěru a po splnění dalších podmínek sjednaných v Úvěrové smlouvě. Úvěr bude čerpán převedením Prostředků na účet či za účelem, na kterém se Banka a Klient dohodli níže v tomto článku 8. Úvěrové smlouvy, jinak na běžný Účet Klienta č. 3683665004/5500 (v této Úvěrové smlouvě jen „**Běžný účet**“).

8.3 Vystupuje-li na straně Klienta více lidí (spoludlužníků), jsou oprávněni čerpat Úvěr společně a nerozdílně, a strany se proto dohodly, že Banka umožní čerpání na základě Žádosti o čerpání podepsané byť jen jedním z lidí vystupujících na straně Klienta.

8.4 Žádost o čerpání včetně dokumentů dokládajících splnění podmínek pro čerpání Úvěru a účelovost použití Úvěru je Klient povinen předložit Bance nejpozději 5 Bankovních pracovních dnů před požadovaným dnem čerpání Úvěru. Ve stejné lhůtě je Klient povinen splnit i podmínky pro čerpání Úvěru, které nemusí Bance dokládat.

8.5 V případě, že Klient nevyčerpá celý limit Úvěru k účelu a způsobem výslovně popsaným v Uvěrové smlouvě, lze nevyčerpanou část Úvěru čerpat, avšak maximálně do výše 5 % celkového limitu Úvěru. Klient je povinen tyto Prostředky použít na investici do bydlení.

8.6 Po skončení Období čerpání zašle Banka Klientovi oznámení o skončení čerpání, o skutečně vyčerpané částce jistiny Úvěru, o Době platnosti úrokové sazby a o přesné výši splátky.

8.7 Banka je oprávněna odmítnout zahájení nebo pokračování v čerpání Úvěru či odstoupit od Úvěrové smlouvy, nebude-li doložena účelovost čerpání nebo splnění podmínek podle této Úvěrové smlouvy, lze se důvodně domnívat, že zástavní právo k Zástavě ve prospěch Banky nebude zapsáno v katastru nemovitostí jako v pořadí první právo (s výjimkou případů, kdy Banka věcné právo před svým zástavním právem výslovně akceptuje) nebo nebude zapsáno vůbec, dopustí-li se Klient jednání, které je způsobilé způsobit Bance újmu či které důvodně vzbuzuje pochybnost o poctivých úmyslech Klienta, dostal-li se Klient do prodlení s plněním dluhů vůči Bance či vůči třetí osobě z jakéhokoliv jiného titulu, než je Úvěrová smlouva, (a to včetně případů, kdy již Klient dluh vůči Bance či třetí osobě uhradil), nereagoval-li Klient ve sjednané době na žádost Banky podle odstavce 2.6, zjistila-li Banka další dluhy či závazky Klienta, než které byly Bance známy před sjednáním Úvěrové smlouvy, došlo-li k poklesu příjmů Klient anebo v případě, že se Banka dozví o smrti některého člověka na straně Klienta.

8.8 Klient je povinen za účelem čerpání Úvěru splnit zejména následující podmínky s tím, že v případě postupného čerpání musí být splněny vždy i podmínky stanovené pro dříve čerpané části Úvěru.

8.9 Čerpání do Kč 4.900.000,-:

a. ZAJISTIT PODÁNÍ NÁVRHU NA VKLAD PRÁV DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ – předložení Bance originálu ZÁSTAVNÍ SMLOUVY. Zástavní smlouva musí být sjednána na formuláři Banky a obsahovat úředně ověřené podpisy Zástavce. Podmínka bude splněna, jakmile Banka ověří, že na listu vlastnictví k Zástavě je evidováno zahájení řízení vkladu práv a omezení dle Zástavní smlouvy a neváznou tam žádná jiná než případně výše uvedená věcná práva a právní vztahy k Zástavě nejsou dotčeny změnou (na listu vlastnictví označeno písmenem P), to vše s výjimkou závad a změn akceptovaných Bankou.,

b. DOLOŽIT PODEPSANOU KUPNÍ SMLOUVU – doložení Bance platné KUPNÍ SMLOUVY nebo SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ o převodu Financované nemovité věci (dále jen „Předaná smlouva“). Předaná smlouva musí být co do obsahu shodná s dokumentem přiloženým k žádosti o Úvěr, a to zejména co do určení smluvních stran, výše kupní ceny a určení Financované nemovité věci. Dále musí Předaná smlouva obsahovat označení čísla účtu, na který má být uhrazena kupní cena. Banka a Klient se dohodli, že Prostředky čerpané z Úvěru na zaplacení kupní ceny mohou být poukázány výlučně na účet/účty uvedený/é v Předané smlouvě;,

c. ZAJISTIT VÝMAZ VĚCNÉHO PRÁVA/OMEZENÍ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ - předložení Bance aktuálního LISTU VLASTNICTVÍ k Zástavě, ze kterého bude zřejmé, že na Zástavě

neváznou žádná věcná práva nebo omezení, vyjma případů akceptovaných Bankou. Zejména na Zástavě nebude váznout VB doživotního užívání; ,

d. DOLOŽIT UKONČENÍ ŘÍZENÍ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - předložení Bance aktuálního LISTU VLASTNICTVÍ k Zástavě, ze kterého bude zřejmé, že na Zástavě neváznou žádná věcná práva nebo omezení, vyjma případů akceptovaných Bankou. Zejména pak, že bylo ukončeno probíhající řízení číslo jednací č.r. V-36253/2025-101 bez negativního dopadu na hodnotu Zástavy;,

e. POJISTIT NEMOVITOST A ZAJISTIT VINKULACI - předložení Bance kopie POJISTNÉ SMLOUVY, uzavřené na obchodním místě Banky s UNIQA pojišťovna a.s. a originál dokladu o provedení vinkulace pojistného plnění. Pojištění Zástavy musí pokrývat pojistná rizika dle této Úvěrové smlouvy a pojistná částka musí činit minimálně Kč 7.610.000,-, nestanoví-li pojišťovna pojistnou částku vyšší; .

9. Zvláštní závazky stran

9.1 Závazky Klienta:

a. ZAJISTIT VKLAD PRÁV PODLE ZÁSTAVNÍ SMLOUVY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Klient se zavazuje nejpozději do 3 měsíců po prvním čerpání Úvěru zajistit, že Zástava bude v souladu se Zástavní smlouvou k nemovitým věcem zatížena zástavním právem ve prospěch Banky a věcným právem zákazu zcizení bez souhlasu Banky k zajištění dluhů z Úvěrové smlouvy a nebude zatížena žádným jiným věcným právem či omezením vyjma případů akceptovaných Bankou. Splnění tohoto závazku Klienta ověří Banka, a to pořízením dokumentu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem a jeho kontrolou. Banka a Klient se dohodli, že za tuto službu zaplatí Klient Bance poplatek ve výši dle platného Ceníku;,

b. ZAJISTIT PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA. Klient se zavazuje nejpozději do 3 měsíců od ukončení Období čerpání zajistit převod vlastnického práva k Financované nemovité věci na nabyvatele dle Předané smlouvy a zápis této skutečnosti do katastru nemovitostí. Splnění tohoto závazku Klienta ověří Banka, a to pořízením dokumentu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem a jeho kontrolou. Banka a Klient se dohodli, že za tuto službu zaplatí Klient Bance poplatek ve výši dle platného Ceníku. Pokud Klient v uvedené lhůtě závazek nesplní, zvyšuje se úroková sazba pro úročení Úvěru o 2 % p.a., a to až do dne splátky Úvěru, která bezprostředně následuje po splnění závazku Klientem;,

c. ZAJISTIT PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA. Klient se zavazuje nejpozději do 3 měsíců od ukončení Období čerpání zajistit převod vlastnického práva k Financované nemovité věci na nabyvatele dle Předané smlouvy a zápis této skutečnosti do katastru nemovitostí. Splnění tohoto závazku Klienta ověří Banka, a to pořízením dokumentu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem a jeho kontrolou. Banka a Klient se dohodli, že za tuto službu zaplatí Klient Bance poplatek ve výši dle platného Ceníku. Pokud Klient v uvedené lhůtě závazek nesplní, zvyšuje se úroková sazba pro úročení Úvěru o 2 % p.a., a to až do dne splátky Úvěru, která bezprostředně následuje po splnění závazku Klientem;,

d. VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU A ZAJIŠTĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU – klient (resp. kdokoli z lidí vystupujících na straně Klienta) je povinen po celou dobu účinnosti této Úvěrové smlouvy vést v Bance aspoň jeden běžný nepodnikatelský Účet a zajistit, aby na tento Účet přicházela měsíčně mzda nebo obdobný příjem. Zároveň je povinen zajistit 3 transakce debetní nebo kreditní kartou v kamenném obchodě nebo on-line za každý kalendářní měsíc. Klient se zavazuje zajistit posílání mzdy nebo obdobného příjmu a vedení platebního styku v uvedeném rozsahu nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti této Úvěrové smlouvy. Pokud Klient uvedené závazky nesplní ani v

přiměřené lhůtě poté, co je k tomu Bankou vyzván, zvyšuje se sjednaná úroková sazba o 1,5 % p. a. Banka Klientovi zvýšení úrokové sazby oznámí;,

e. SJEDNAT POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET U UNIQA POJIŠŤOVNY – protože Banka poskytla Klientovi slevu z úrokové sazby % p.a. proti příslibu Klienta sjednat pojištění schopnosti splácet Úvěr u UNIQA pojišťovny, a.s., Klient (resp. kdokoli z lidí vystupujících na straně Klienta) se zavazuje zajistit, aby během první Doby platnosti úrokové sazby trvalo pojištění schopnosti splácet Úvěr na základě pojistné smlouvy č. 1080500080 pro Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr uzavřené mezi Bankou a UNIQA pojišťovnou a.s. Pokud Klient uvedený závazek nesplní ani v přiměřené lhůtě poté, co je k tomu Bankou vyzván, zvyšuje se uplynutím takové přiměření lhůty sjednaná úroková sazba o % p.a. Banka Klientovi zvýšení úrokové sazby oznámí; ,

f. POJISTIT NEMOVITOST OD POJIŠŤOVNY UNIQA – klient se zavazuje zajistit během první Doby platnosti úrokové sazby pojištění Zástavy na pojistná rizika dle této Úvěrové smlouvy u Uniqa pojišťovny a.s. Pojištění musí být uzavřeno na obchodním místě Banky. Pokud Klient uvedený závazek nesplní a ani v přiměřené lhůtě poté, co je k tomu Bankou vyzván, nesjedná novou pojistnou smlouvu , zvyšuje se sjednaná úroková sazba o 0,1 % p. a. Banka Klientovi zvýšení úrokové sazby oznámí;.

10. Placení dluhů

10.1 Klient se zavazuje vrátit Bance poskytnutý Úvěr a zaplatit úroky a poplatky, v případě prodlení s plněním peněžitého dluhu pak zaplatit Bance úroky z prodlení a nahradit náklady spojené s uplatněním pohledávky Banky, v případě porušení povinností vyplývajících z Úvěrové smlouvy a uplatnění nároku na smluvní pokutu Bankou zaplatit Bance smluvní pokutu, zaplatit Bance účelně vynaložené náklady v souvislosti s předčasným splacením Úvěru nebo jeho části, jakož i splnit ostatní závazky vyplývající z této Úvěrové smlouvy. Klient se zavazuje, že po dobu existence jakéhokoliv dluhu vzniklého na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní nebude jednat tak, aby byť jen částečně zmařil uspokojení Banky jako věřitele.

10.2 Po Dni ukončení samostatného placení úroků se Klient zavazuje splácet Úvěr spolu s úroky v 360 pravidelných měsíčních anuitních splátkách ve výši

24.798,48 Kč

(slovy: Korun českých dvacetčtyřitisícsedmsetdevadesátosm 48/100).

Jednotlivé anuitní splátky je Klient povinen platit vždy ke Dni splátky. První anuitní splátka je splatná ke Dni splátky v kalendářním měsíci následujícím po Dni ukončení samostatného placení úroků. Výše splátky je pro Dobu platnosti úrokové sazby sjednána jako maximální a mění se zejména v souvislosti se změnou typu, výše či konstrukce úrokové sazby, s mírou čerpání Úvěru či z jiných důvodů sjednaných v Úvěrové smlouvě či se změnou parametrů, na nichž je výše splátky závislá.

10.3 Klient se zavazuje veškeré dluhy plynoucí z Úvěrové smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Úvěrovou smlouvou platit Bance v souladu s Úvěrovou smlouvou tak, aby všechny takové dluhy byly zaplaceny Bance nejpozději v den následující 360 měsíců po Dni ukončení samostatného placení úroků, přičemž počet splátek, kterými by měl být Úvěr s příslušenstvím zcela splacen, je stanoven na 360. Pokud by den splatnosti jakéhokoliv dluhu včetně Dne splátky měl připadnout na den, který není Bankovním pracovním dnem, potom je takový dluh splatný nejbližší předcházející Bankovní pracovní den.

10.4 Banka je oprávněna inkasovat splatné peněžité dluhy vznikající z Úvěrové smlouvy z Běžného účtu, přičemž právo Banky inkasovat splatné peněžité dluhy z jiného Účtu při nedostatku Prostředků na Běžném účtu tím není dotčeno. Po celou dobu existence jakýchkoliv dluhů Klienta plynoucích z této Úvěrové smlouvy není Klient oprávněn Běžný účet zrušit s výjimkou případů, kdy Klient v době a

způsobem sjednaným mezi Bankou a Klientem odmítne návrh změny podmínek, za nichž je Běžný účet veden. Není-li možno platit dluhy vzniklé na základě Úvěrové smlouvy z Běžného účtu, je Klient povinen zajistit jejich placení jiným způsobem. Klient je povinen zajistit, aby nejpozději v Bankovní pracovní den předcházející dni splatnosti dluhu byl na Běžném účtu dostatek Prostředků k uhrazení takového dluhu. Pro případ, že nebude na Běžném účtu dostatek Prostředků, je Banka oprávněna inkasovat dluh z kteréhokoliv jiného Účtu Klienta.

V případě, že Klient nevyčerpá celý limit Úvěru, konečná splatnost Úvěru a počet splátek se nemění; Klient v takovém případě bude splácet Úvěr s příslušenstvím v nižších splátkách, které odpovídají vyčerpané části Úvěru.

10.5 Pokud Banka umožní Klientovi splácet Úvěr s příslušenstvím v nižších částkách, než bylo sjednáno v Úvěrové smlouvě, anebo umožní splácení na přechodnou dobu přerušit, budou po skončení období, v němž mohl Klient splácet nižší částku anebo v němž mu bylo umožněno splácení přerušit, splátky Úvěru s příslušenstvím zvýšeny tak, aby byl celý Úvěr s příslušenstvím splacen v době nejzazší splatnosti stanovené Úvěrovou smlouvou (doba splácení Úvěru se tedy v takových případech neprodlužuje).

10.6 Pokud Klient určí, že plní před splatnými úroky či náklady spojenými s uplatněním pohledávky na jistinu Úvěru, Banka přednostně použije plnění Klienta na splacení jistiny Úvěru, ovšem v takovém případě se úročí splatné úroky i takové náklady úroky z prodlení.

10.7 Bude-li Banka evidovat v období provedení předčasné splátky jakýkoliv Klientův splatný dluh z Úvěrové smlouvy a Klient neurčí jinak, Banka nejprve použije Prostředky placené v rámci předčasné splátky na úhradu takového splatného dluhu podle níže sjednaných pravidel a zbytek předčasné splátky použije na předčasné splacení Úvěru nebo jeho části.

10.8 Pokud zaplacené Prostředky nebudou postačovat k úhradě všech splatných částí dluhu a Klient neurčí, na úhradu jaké části dluhu mají být Prostředky použity, budou použity na úhradu částí dluhu v následujícím pořadí:

10.8.1 již určené náklady

10.8.2 jistina pohledávky

10.8.3 úroky

10.8.4 úroky z prodlení

10.9 Kdykoliv během trvání závazku z Úvěrové smlouvy je Klient oprávněn obdržet od Banky bezplatně výpis z účtu, na němž je evidován dluh z Úvěrové smlouvy, a to v podobě tabulky umoření podle Zákona o spotřebitelském úvěru.

11. Předčasné splácení Úvěru

11.1 Klient je oprávněn splatit Úvěr zcela nebo zčásti kdykoliv.

11.2 Klient je povinen svůj úmysl provést předčasnou splátku Úvěru nebo jeho části Bance písemně oznámit a takové oznámení Bance doručit nejméně 14 dní přede Dnem splátky, k němuž zamýšlí předčasnou splátku provést. Bude-li za Klienta plnit na dluh Klienta třetí osoba, je Klient povinen v oznámení předčasné splátky takovou třetí osobu nezaměnitelně identifikovat, a v takovém případě platí, že Klient s placením na jeho dluh takovou třetí osobou souhlasí. Veškerá pravidla pro předčasné splácení se použijí také pro případ předčasného splácení prováděného zápočtem. Podáním žádosti o předčasnou splátku končí Období čerpání.

11.3 Po oznámení úmyslu Klienta Úvěr nebo jeho část předčasně splatit Banka poskytne Klientovi vyčíslení dluhu včetně nákladů Banky spojených s předčasným splacením.

11.4 Pokud Klient provede předčasnou splátku menší částkou, než uvedl v oznámení o předčasném splacení, bude k předčasnému splacení použita taková menší částka. Je-li však Úvěr splácen inkasem z Běžného účtu, je Banka oprávněna rozdíl mezi Klientem oznámenou předčasnou splátkou a Klientem skutečně poukázanou částkou inkasovat z Běžného účtu.

11.5 Pokud Klient svůj úmysl provést předčasnou splátku Bance vůbec nesdělí, Prostředky přijaté Bankou mimo splátkový plán sjednaný v Úvěrové smlouvě budou použity Bankou podle dodatečného pokynu Klienta. Pokud Klient Bance bez zbytečného odkladu po přijetí Prostředků Bankou dodatečný pokyn neudělí, je Banka oprávněna až do udělení pokynu Klientem uložit takové Prostředky na vnitřním účtu Banky.

11.6 V souvislosti s provedením předčasné splátky Úvěru má Banka právo požadovat od Klienta náhradu svých účelně vynaložených nákladů; takové náklady jsou zejména tvořeny cenou peněz na finančním trhu, administrativními a personálními náklady Banky apod. Na požádání nebo po oznámení úmyslu provést předčasnou splátku Úvěru Banka Klientovi výši takových nákladů sdělí. Náhrada nákladů je splatná spolu s předčasně splácenou jistinou Úvěru. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout částku úroků, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do úplného splacení Úvěru nebo za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná úroková sazba.

11.7 Pokud bude předčasná splátka Úvěru provedena v následujících situacích:

11.7.1 v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení Úvěru;

11.7.2 v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba;

11.7.3 do tří měsíců poté, co Banka navrhne Klientovi novou výši úrokové sazby podle článku 5. Úvěrové smlouvy;

11.7.4 pokud od uzavření Úvěrové smlouvy uplynulo nejméně 24 měsíců, došlo-li k převodu vlastnického práva k nemovité věci, převodu věcného práva k nemovité věci, převodu družstevního podílu v bytovém družstvu nebo převodu účasti v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu, byl-li Úvěr zajištěn touto nemovitou věcí nebo týkal-li se účel Úvěru uvedený v § 2, odst. 2, písm. b) Zákona o spotřebitelském úvěru této nemovité věci nebo její součásti, družstevního podílu v bytovém družstvu nebo účasti v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu; v takovém případě je Klient povinen Bance splnění podmínek podle této odrážky věrohodně prokázat;

11.7.5 pokud od uzavření Úvěrové smlouvy uplynulo nejméně 24 měsíců, v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů, jehož předmětem byla nemovitá věc, věcné právo k nemovité věci, družstevní podíl v bytovém družstvu nebo účast v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu, byl-li Úvěr zajištěn touto nemovitou věcí nebo týkal-li se účel Úvěru uvedený v § 2, odst. 2, písm. b) Zákona o spotřebitelském úvěru této nemovité věci nebo její součásti, družstevního podílu v bytovém družstvu nebo účasti v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu; v takovém případě je Klient povinen Bance splnění podmínek podle této odrážky věrohodně prokázat;

11.7.6 v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity Klienta nebo jeho manžela či registrovaného partnera, pokud taková událost vede k výraznému snížení schopnosti Klienta Úvěr splácet; v takovém případě je Klient povinen Bance splnění podmínek podle této odrážky věrohodně prokázat;

11.7.7 do výše 25 % celkové výše Úvěru během jednoho měsíce přede dnem výročí uzavření Úvěrové smlouvy; přesahuje-li předčasně splacená část Úvěru 25 % celkové výše Úvěru, nesmí Banka požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení Úvěru podle § 117, odst. 2 Zákona o spotřebitelském úvěru z té části předčasně splacené části Úvěru, která nepřesahuje 25 % celkové výše Úvěru; nebo

11.7.8 v důsledku uplatnění Opatření spočívajícího v povinnosti Klienta Úvěr předčasně splatit,

není Klient povinen platit Bance v souvislosti s předčasným splacením ani účelně vynaložené náklady.

11.8 Celková doba splatnosti Úvěru se v případě uskutečnění částečné předčasné splátky nemění (snižuje se přiměřeně splátka Úvěru), pokud Klient ve svém oznámení předčasné splátky o zkrácení splatnosti Úvěru výslovně nepožádá; v případě takové žádosti se poměrně zkrátí doba splácení Úvěru a Klient se zavazuje nejpozději ke dni realizace předčasné splátky uhradit poplatek za Změnu smlouvy vyžádanou Klientem ve výši dle Ceníku.

11.9 V případě částečné předčasné splátky Banka Klientovi zašle oznámení o nové výši splátek, popř. o novém počtu a výši zbylých splátek.

12. Pojištění Zástavy

12.1 Klient je povinen zajistit, aby pro případ, že je Zástavou stavba či jednotka nebo je stavba součástí Zástavy, byly taková stavba či jednotka po dobu trvání zástavního práva k Zástavě podle českého práva pojištěna, a to proti poškození nebo zničení v důsledku požáru, výbuchu, větru, zásahu blesku, pádu letadla, pádu stromů nebo stožárů, proti vodovodní škodě; v záplavovém území v zóně 3. a 4. u staveb vždy a u jednotek, které se nachází v podzemním podlaží a prvním nadzemním podlaží (přízemí) také v důsledku povodně a záplavy. Pojištění musí být sjednáno u pojišťovny sídlící na území České republiky, a to tak, aby pojistné plnění předvídané pojistnou smlouvou v případě úplného zničení takové stavby či jednotky plně postačovalo k jejich obnově. Klient je povinen zajistit, aby pojištění za těchto podmínek trvalo a aby existence zástavního práva byla pojišťovně známa po celou dobu existence dluhů zajištěných zástavním právem k Zástavě. V případě, že je pojistná smlouva sjednána na dobu kratší, než doba určená Úvěrovou smlouvou pro konečné splacení Úvěru, je Klient povinen na takovou skutečnost Banku výslovně upozornit a nejpozději 15 dnů před skončením pojistné smlouvy zajistit uzavření nové pojistné smlouvy, popř. dodatek k pojistné smlouvě tak, aby pojištění za obdobných podmínek trvalo nepřetržitě po celou dobu existence zajištěných dluhů. Veškeré změny pojištění je Klient povinen Bance oznámit a dokumenty tyto změny dokládající je Klient povinen Bance doložit nejpozději do 10 Bankovních pracovních dnů od jejich sjednání. Klient se zavazuje každé pojišťovně, s níž sjedná pojištění Zástavy, písemně oznámit, že je Zástava zatížena zástavním právem ve prospěch Banky a jaká je výše zajištěných dluhů. Pokud o to Banka Klienta požádá, je povinen splnění závazku uvedeného v tomto odstavci Bance bez zbytečného odkladu doložit.

12.2 Klient je povinen až do úplného splacení všech dluhů z Úvěrové smlouvy zajistit, aby v případě, že vznikne nárok na vyplacení jakéhokoliv pojistného plnění z pojistné smlouvy o pojištění Zástavy, bylo takové pojistné plnění vyplaceno Bance, a to ve výši a způsobem, jak je určeno v oznámení pojišťovně podepsaném Bankou a Klientem. Banka je v takovém případě oprávněna přijaté pojistné plnění zadržet a použít pojistné plnění k úhradě veškerých pohledávek, které Bance v souvislosti s Úvěrovou smlouvou vznikly či vzniknou, pokud se Banka s Klientem nedohodnou na uvolnění pojistného plnění nebo jeho části za účelem obnovy Zástavy. O případné uvolnění pojistného plnění za účelem obnovy Zástavy je Klient povinen Banku písemně požádat. V případě, že jsou dluhy z Úvěrové smlouvy řádně spláceny a dle posouzení Banky je Zástava způsobilá k obnově, Banka žádosti zpravidla vyhoví a umožní použití pojistného plnění na obnovu Zástavy. Klient je v takovém případě povinen použít Bankou uvolněné Prostředky k obnově Zástavy tak, aby Zástava, dosáhla své původní hodnoty. Banka je oprávněna podmínit vyplacení zadržovaného pojistného plnění nebo jeho části předložením Listin nebo splněním jiných podmínek k zajištění účelu, pro nějž byly Prostředky uvolněny. V případě, že vlastníkem Zástavy je jiná osoba než Klient, může být uvolnění pojistného plnění nebo jeho části za účelem obnovy Zástavy podmíněno též uzavřením písemné dohody mezi Bankou a vlastníkem Zástavy obsahující zejména povinnosti vlastníka Zástavy, pokud jde o hospodaření a nakládání se Zástavou.

13. Orgán dohledu a řešení sporů

13.1 Dozor nad činností Banky a nad dodržováním Zákona o spotřebitelském úvěru vykonává Česká národní banka, sídlící na adrese Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03. V případě, že se Klient bude domnívat,

že Banka nepostupuje v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru, může se na Českou národní banku obrátit. Další informace lze nalézt na webu www.cnb.cz.

13.2 Klient má právo v případě sporu mezi Bankou a Klientem týkajícího se nabízení, poskytování nebo zprostředkování Úvěru obracet se dále na Finančního arbitra České republiky. Finanční arbitr České republiky sídlí na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1. Další informace lze nalézt na webu www.finarbitr.cz.

14. Závažné skutečnosti, úroky z prodlení a smluvní pokuty

14.1 Pokud nastane některá „**Závažná skutečnost**“, jak je tento pojem dále vymezen, je Banka oprávněna přijmout jedno nebo více opatření popsaných dále (dále jen „**Opatření**“). Pokud nastane některá Závažná skutečnost nebo vznik některé Závažné skutečnosti hrozí, mohou se strany telefonicky nebo e-mailem dohodnout na změnách podmínek, za nichž je Úvěr s příslušenstvím splácen. V případě, že Klient neplní některou povinnost stanovenou v Úvěrové smlouvě, je Banka oprávněna odeslat Klientovi výzvu k plnění; v souvislosti s takovou výzvou je Klient povinen zaplatit Bance náhradu nákladů stanovenou Úvěrovou smlouvou.

14.2 Za Závažnou skutečnost se považuje porušení jakéhokoli závazku Klienta vyplývajícího z Úvěrové smlouvy či jiná níže uvedená událost, včetně:

14.2.1 prodlení s plněním dluhu;

14.2.2 nedoplnění zajištění ve lhůtě a způsobem stanoveným Bankou v souladu s Úvěrovou smlouvou v písemné výzvě zaslané Klientovi;

14.2.3 učinění nepravdivého prohlášení;

14.2.4 poskytnutí nepravdivých, neúplných nebo nesprávných podkladů Bance pro účely poskytnutí Úvěru či neposkytnutí dalších dokladů či informací, které je Klient Bance povinen doložit, či které si Banka od Klienta v průběhu trvání smluvního vztahu vyžádá;

14.2.5 zrušení Běžného účtu (pokud se Klient zavázal Běžný účet u Banky vést) s výjimkou případu, kdy Klient nesouhlasí s podmínkami vedení Běžného účtu, které mu navrhla Banka a které Klient odmítl;

14.2.6 nezajištění provádění obratů na Běžném účtu tj. nezajištění platebního styku v souladu se závazkem v Úvěrové smlouvě (pokud se Klient zavázal Běžný účet u Banky vést);

14.2.7 zánik Zástavy nebo takové znehodnocení Zástavy, v jehož důsledku aktuální Zajištěná pohledávka převyšuje o více jak 20 % hodnotu Zástavy stanovenou Bankou s odbornou péčí, nebo se ukáže, že zástavní právo k Zástavě zřízené ve prospěch Banky nevznikne, nebo podle záznamů v listu vlastnictví či podle jiných informací dostupných Bance běží před kterýmkoliv orgánem veřejné moci řízení, které je způsobilé existenci zástavního práva ohrozit, anebo bude zástavní právo k Zástavě zřizované ve prospěch Banky zapsáno v katastru nemovitostí až za jiným věcným právem či omezením, které Banka výslovně neakceptovala;

14.2.8 podstatné změny podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena a které mohou mít podstatný vliv na finanční situaci Klienta;

14.2.9 zhoršení majetkové či příjmové situace Klienta, která ohrožuje návratnost Úvěru či plnění jiných dluhů z Úvěrové smlouvy;

14.2.10 nedodržení sjednaného účelu použití Úvěru či nemožnost použití Úvěru pro sjednaný účel.

14.3 V případě, že nastane kterákoli Závažná skutečnost, je Banka oprávněna uplatnit jedno nebo více následujících opatření:

14.3.1 zabránit, omezit nebo zastavit čerpání Úvěru;

14.3.2 odstoupit od Úvěrové smlouvy písemným oznámením;

14.3.3 požadovat splacení celého Úvěru nebo jeho části včetně příslušenství, přičemž Banka je oprávněna uplatnit toto opatření ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se dozví o konkrétní Závažné skutečnosti;

14.3.4 využít práv podle Úvěrové smlouvy, která vedou ke změně podmínek splácení Úvěru, zejména změnit počet a výši splátek, popřípadě uložit Klientovi zahájit anuitní splácení Úvěru, nebo

14.3.5 přičítat příslušenství k jistině Úvěru a takto vypočtenou částku úročit.

14.4 V případě prodlení s placením peněžitého dluhu je Klient povinen uhradit Bance z Prostředků, s jejichž placením je v prodlení, úroky z prodlení, a to až do dne zaplacení dluhu. Klient je povinen platit úroky z prodlení také z úroků, které řádně a včas neuhradil. Za účelem určení výše úroků z prodlení je Banka oprávněna přičítat splatné úroky, poplatky, smluvní pokuty, náklady spojené s uplatněním pohledávky a náklady spojené s předčasným splacením k jistině Úvěru. Pro výpočet úroků z prodlení se použije úroková sazba úroků z prodlení stanovená právními předpisy. Aktuálně jsou změny výše úroků z prodlení závislé na změnách Repo sazby vyhlašované Českou národní bankou, neboť výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši Repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Aktuální výše úrokové sazby pro výpočet úroků z prodlení je 12 % p.a. Klient je povinen platit úroky z prodlení i po předčasném skončení Úvěrové smlouvy. Úroky z prodlení jsou splatné spolu s úroky. Na povinnost Klienta zaplatit úroky z prodlení nemá vliv takové nesplnění povinnosti Bankou, které nebylo příčinou prodlení Klienta, pro které je Klient povinen úroky z prodlení platit.

14.5 V případě porušení povinností Klienta plynoucích z této Úvěrové smlouvy týkajících se zajištění dluhů, zejména pak v článku 4. Úvěrové smlouvy, uvedení nepravdivého prohlášení nebo prodlení s oznámením změn v prohlášeních Klienta, porušení povinnosti využít Úvěr jen ke sjednanému účelu nebo porušení povinností uvedených v článku 9. či 12. Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna po předchozím písemném upozornění Klienta obsahujícím popis porušené povinnosti a přiměřenou lhůtu k nápravě a po marném uplynutí takové lhůty k nápravě uplatnit vůči Klientovi nejen Opatření dle této Úvěrové smlouvy, ale i uložit mu za každý takový případ porušení smluvní pokutu až do výše 200.000,- Kč. Banka je však oprávněna uplatnit nárok na smluvní pokutu jen do výše 0,1 % z dlužné částky denně, jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu. Omezení podle předchozí věty se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se Úvěr stane v důsledku prodlení Klienta splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Klient v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500,- Kč. Souhrn výše všech smluvních pokut (za prodlení s plněním peněžité i nepeněžité povahy) však nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a výše jistiny Úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč. Klient je povinen uloženou smluvní pokutu uhradit do 10 dnů od doručení výzvy, kterou Banka svůj nárok na smluvní pokutu uplatní. V případě, že je Banka oprávněna uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti podle vícero Smluv, lze smluvní pokutu uplatnit pouze jednou, a to podle Smlouvy, kterou si Banka zvolí. Smluvní pokuty lze ukládat za porušení stejné povinnosti i opakovaně.

15. Závěrečná ujednání a doručování

15.1 Smluvní podmínky obsažené v Úvěrové smlouvě mohou být měněny v souladu s ustanoveními 1.5. až 1.7. VOP, způsobem sjednaným pro změnu typu a výše úrokové sazby, způsobem sjednaným v odstavci 15.6 níže nebo písemnou dohodou stran, není-li výslovně sjednáno jinak.

15.2 Klient ani Banka nejsou oprávněni Úvěrovou smlouvu vypovědět, není-li výslovně sjednáno jinak.

15.3 Strany se dohodly, že v případě skončení Úvěrové smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Klient povinen bez zbytečného odkladu zaplatit Bance Úvěr spolu s úroky a případně s úroky z prodlení, poplatky a smluvní pokuty. Klient se zavazuje platit úroky a případně úroky z prodlení ve výši podle Úvěrové smlouvy až do úplného splacení Úvěru. Strany sjednávají pro případ, že Klientovi vznikne právo na odstoupení od Úvěrové smlouvy a Klient tohoto práva využije, povinnost Klienta zaplatit Bance za dobu od čerpání Úvěru nebo jeho části do okamžiku vrácení celé čerpané částky Úvěru úroky, jak jsou sjednány v odstavci 5.1 výše; úroky jsou splatné spolu s vracenou jistinou Úvěru. Je-li na straně Klienta více účastníků Úvěrové smlouvy, jsou všichni účastníci Úvěrové smlouvy na straně Klienta povinni splnit závazky vyplývající z Úvěrové smlouvy společně a nerozdílně. Toto ustanovení platí i po skončení účinnosti Úvěrové smlouvy.

15.4 Úvěrovou smlouvu nebo její část nelze postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Klient není oprávněn postoupit na třetí osobu právo na čerpání Úvěru nebo jeho části. Právo Banky postoupit pohledávky vzniklé Bance vůči Klientovi na základě Úvěrové smlouvy nebo jejich část tím není dotčeno.

15.5 Tato Úvěrová smlouva může být podepsána vlastnoručně, nebo elektronicky prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví Banky. V případě vlastnoručního podepsání bude mít Úvěrová smlouva 3 vyhotovení, přičemž každý z jejích účastníků na straně Klienta a Banka obdrží jedno vyhotovení. Bude-li Úvěrová smlouva podepsána elektronicky, podpisy stran nemusejí být připojeny k témuž vyhotovení Úvěrové smlouvy a Úvěrová smlouva ve znění, jak byla podepsána, bude každé osobě na straně Klienta zpřístupněna v Elektronické schránce.

15.6 Strany se dohodly, že všechna oznámení, nabídky, zprávy a zásilky učiněné dle této Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi Bankou a Klientem, nestanoví-li tato Úvěrová smlouva v jiné části jinak, budou doručovány osobně, poštou nebo e-mailem na adresy níže uvedené. Vystupuje-li na straně Klienta více lidí, souhlasí všichni takoví lidé, že oznámení, nabídky, zprávy a zásilky odesílané Bankou na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní a určené Klientovi budou Bankou adresovány pouze níže uvedenému člověku jakožto společnému zástupci pro účely doručování na uvedené kontakty.

Banka: Raiffeisenbank a.s., Správa hypotečních úvěrů, třída Kosmonautů 1082/29, 779 00 OLOMOUC, tel. 585 702 887, e-mail: spravahypotek@rb.cz.

Klient: **Patrik Paulus**, RČ 960817/0990, Horní Počaply 197, Horní Počaply, PSČ 277 03, e-mailem: pauluspatrik@gmail.com.

Strany se dohodly, že Banka je také oprávněna zasílat společnému zástupci Klienta oznámení a jiné zprávy do Elektronické schránky, prostřednictvím internetového bankovnictví či modulů navázaných na takové internetové bankovnictví. Strany se dále dohodly, že pomocí prostředků podle předchozí věty lze též měnit Úvěrovou smlouvu.

Banka i Klient jsou oprávněni změnit doručovací adresu, telefon a e-mail jednostranným písemným oznámením doručeným druhé straně. Změna řádně oznámená druhé straně nabývá účinnosti pátým Bankovním pracovním dnem po doručení oznámení druhé straně. Podpis společného zmocněnce Klienta pod takovým oznámením musí být úředně ověřen nebo učiněn před pracovníkem Banky. Strany jsou povinny zajistit, aby měla druhá strana stále k dispozici aktuální adresu pro doručování a aby byly zásilky směrované na takovou adresu bez jakýchkoliv omezení doručitelné.

15.7 Klient může kontaktovat zprostředkovatele, s jehož pomocí Úvěr sjednal, prostřednictvím těchto kontaktních údajů: BEplan finanční plánování s.r.o., Na Poříčí 1046/24, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, Česká republika, tel. +420234724724. Klient souhlasí s tím, aby Banka poskytovala Zprostředkovateli (za Zprostředkovatele je v tomto smyslu považována společnost Zprostředkovatele) informace (včetně osobních údajů v rozsahu jméno/jména, příjmení, rodné číslo, datum, narození, bydliště, telefonní číslo/čísla, e-mailové adresy, údaje o produktech a službách, informace o finanční situaci (bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti), případně další osobní údaje, uvedené v žádosti o produkty Banky), které se týkají Úvěru včetně plného textu uzavřené Úvěrové smlouvy a informací o

jejím plnění za účelem spolupráce při zprostředkování a čerpání hypotečního úvěru, při plnění závazků po čerpání, případně při vyúčtování odměny.

15.8 Tato Úvěrová smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podepsání všemi účastníky.

15.9 Vztahy stran Úvěrovou smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Na smluvní vztah založený touto Úvěrovou smlouvou se dále budou aplikovat též ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (v Úvěrové smlouvě jen „**Zákon o spotřebitelském úvěru**“).

15.10 Klient podpisem této Úvěrové smlouvy prohlašuje, že poskytl Bance pravdivé a úplné informace potřebné pro posouzení jeho schopnosti splácet Úvěr poskytovaný na základě této Úvěrové smlouvy zejména poskytl informace a seznámil se s prohlášeními uvedenými v Příloze č.1 Úvěrové smlouvy. Klient a Banka společně potvrzují, že (i) Banka v dostatečném předstihu před podpisem této Úvěrové smlouvy Klientem poskytla Klientovi na trvalém nosiči dat veškeré informace vyžadované Zákonem o spotřebitelském úvěru, (ii) Banka poskytla Klientovi v dostatečném předstihu před uzavřením Úvěrové smlouvy náležité vysvětlení předsmluvních informací převzatých Klientem a všech práv a povinností smluvních stran vyplývajících z Úvěrové smlouvy a (iii) před podpisem Úvěrové smlouvy Klient převzal brožuru „Co byste měli vědět o hypotečním financování“, seznámil se s jejím obsahem a považuje její obsah za určitý a srozumitelný.

15.11 Strany prohlašují, že si Úvěrovou smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Praha, dne ……	Praha, dne ……
Raiffeisenbank a.s.	Klient
.....	..... Patrik Paulus
	..... Nicola Smotlachová

Potvrzuji, že každá z osob na straně Klienta podepsala Úvěrovou smlouvu přede mnou. Totožnost ověřena podle:

Jméno	Příjmení	Druh průkazu	Číslo průkazu
Patrik	Paulus	Občanský průkaz	211915519
Nicola	Smotlachová	Občanský průkaz	208117265

Za Banku ověřil: ……..... Podpis: ……

Raiffeisen Bank

Příloha č. 1. Informace pro posouzení úvěru

1. Údaje o klientech:

Patrik Paulus

Osobní údaje	
Vzdělání:	úplné střední
Rodinný stav:	svobodný/á
Typ současného bydlení:	pronájem
Délka současného bydlení (roky/měsíce):	5/0
Příjmy	
Příjem ze závislé činnosti v ČR:	
Název zaměstnavatele:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Délka trvání zaměstnání je alespoň (roky/měsíce):	3/0
IČ:	00012661
Výše příjmu pro posouzení úvěruschopnosti:	42.289,- Kč

Nicola Smotlachová

Osobní údaje	
Vzdělání:	vysokoškolské
Rodinný stav:	druh/družka
Typ současného bydlení:	pronájem
Délka současného bydlení (roky/měsíce):	5/0
Příjmy	
Rodičovský příspěvek:	
Výše příjmu pro posouzení úvěruschopnosti:	10.937,- Kč

2. Klienty deklarované údaje o domácnosti:

Domácnost následujících klientů:

Patrik Paulus, Nicola Smotlachová

Nezbytné životní výdaje: Jídlo, oblečení, doprava, a další nezbytné náklady vč. nákladů na zdravotní péči.	5.600,- Kč
Výdaje spojené s bydlením: Náklady na energie, vodu a služby spojené s bydlením.	2.400,- Kč
Nájem: Pouze v případě, že jej budete platit i nadále, tedy že hypotéka neslouží k zajištění Vašeho bydlení.	0,- Kč
Počet vyživovaných dětí v domácnosti:	1
Výdaje na výživné: Výživné na děti, případně na jiné osoby. Neuvádějte jej, pokud je součástí srážek ze mzdy.	0,- Kč
Současné závazky: Pravidelné měsíční splátky úvěrů (úvěrů, půjček, leasingů apod.)	230,- Kč

Prohlášení:

Každá osoba vystupující jako Klient prohlašuje a bere na vědomí, že před podáním žádosti o Úvěr:

1. obdržela informace o zpracování osobních údajů Bankou a bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů Bankou mohou být průběžně měněny a s aktuálním obsahem se mohu seznámit na www.rb.cz. Prohlašuji, že nyní, v době podání žádosti o Úvěr ani v uplynulých letech nebyl nařízen nebo proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce na můj majetek. Dále prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné a že jsem nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit posuzování žádosti o Úvěr Bankou. Jakoukoliv změnu výše uvedených údajů se zavazuji bez zbytečného odkladu Bance sdělit. Souhlasím s předáváním obchodních sdělení Banky elektronickými prostředky.
2. byla seznámena se skutečností, že dle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) mohou být mé osobní údaje vedeny v databázích sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není dle Zákona o ochraně spotřebitele třeba souhlas spotřebitele a vztahuje se i na

vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Beru na vědomí, že Banka se účastní registrů SOLUS, vedených ze strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, IČO 69346925 (dále jen „Sdružení SOLUS“), a to k aktuálnímu datu se Banka účastní Registru FO sdružení SOLUS (dále jen „Registr FO“). V rámci Registru FO jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klienta, jehož následkem je existence peněžní pohledávky Banky v prodlení za klientem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoli peněžní pohledávky za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, a o následné platební morálce klienta. V rámci Registru FO nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který neporušil smluvní povinnosti. K aktuálnímu datu se Banka neúčastní jiného registru Sdružení SOLUS, zejm. se neúčastní registru SOLUS, který by evidoval záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích spotřebitelů (tzv. Pozitivní registr SOLUS). Beru na vědomí, že SOLUS využívá služeb zpracovatele. Uživateli Registru FO, kterým mohou být údaje zpřístupněny, jsou jednotliví členové SOLUS, kteří mají uzavřenou se sdružením SOLUS a zpracovatelem smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru FO. Aktuální seznam členů SOLUS je na www.solus.cz. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro jednotlivé registry SOLUS vč. Registru FO, (ii) definice dalších osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování jednotlivých registrů SOLUS vč. Registru FO, a vč. doby zpracování (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o právech klienta jako subjektu osobních údajů a o jeho nárocích dle Kapitoly III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci registrů SOLUS s tím, že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na www.rb.cz a pobočkách Banky a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

3. byla seznámena se skutečností, že Banka v souvislosti s plněním svých zákonem stanovených povinností, zejména povinnosti chovat se obezřetně a pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku, je uživatelem Bankovního registru klientských informací (dále „BRKI“), který je veden CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 26199696 (dále jen „Správce BRKI“), a Nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“), který je veden CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 71236384 (dále jen „Správce NRKI“), a to za účelem zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů uvedených registrů o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI je plnění právních povinností bank a souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníků klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, plnění právních povinností bank a oprávněných zájmů věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr a souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále „Informační Memorandum“). Aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.rb.cz a pobočkách Banky a na www.cbcb.cz